

1521784-22.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245681/2021 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 20143854 - 77º

D.P. SANTA CECILIA, 2245681 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUZIA VIEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521784-22.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245681/2021 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 20143854 - 77º

D.P. SANTA CECILIA, 2245681 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUZIA VIEIRA MAIA

Vítima:

Saúde Pública

1. INÍCIO: A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 16 de maio de 2022, no horário previamente estipulado, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à mídia que acompanha o termo de audiência.

2. CHAMADA DAS PARTES: feita a chamada das partes, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. MARCOS GRELLA VIEIRA

B. Defesa: Dr. Fabio Fujimoto - OAB/SP 286543

C. Acusado(a): VANUZIA VIEIRA MAIA

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: Foi inquirida a testemunha PC EDVAN ARLINDO DUARTE. As partes desistiram da testemunha PC - JOSÉ CARLOS CARDOSO (presente). Na sequência a acusada foi interrogada. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no art. 402, do CPP. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério

Público e a defesa apresentaram debates orais, que foram registrados em sistema audiovisual. O mm. juiz proferiu a seguinte sentença: "VISTOS. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou VANUZIA VIEIRA MAIA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Notificada, a acusado apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento, com inquirição de uma testemunha e interrogatório da acusada. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, com imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. A defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com a imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existe prova segura da autoria e da materialidade. O Instituto de Criminalística atestou a natureza das substâncias encontradas pelos policiais - maconha. A autoria, da mesma forma, é indubitosa. A policial civil confirmou a localização da droga e a própria acusado confirmou que guardava a droga para terceiros em troca de dinheiro. Não há dúvida, dessa forma, da prática do tráfico de drogas, na forma descrita na denúncia. Passo, portanto, à fixação da pena. 1. Não se vislumbra necessidade de majoração em razão da personalidade da acusada, dos motivos do crime ou da quantidade de droga apreendida. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal. 2. A confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A acusada é primária, tem bons antecedentes e não há indícios de participação em organização criminosa. Assim, em vista do disposto no artigo 33, § 4º, da lei de drogas, diminuo a pena em 2/3, de sorte a alcançar, definitivamente, 01 ano e 08 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto - a acusada é primária, tem bons antecedentes, não cometeu delito violento e a quantidade de pena imposta permite a fixação desse regime. Tampouco há impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo que proibia a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não se vislumbra razões concretas que impeçam, na hipótese dos autos, a substituição. Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, à míngua de qualquer elemento de prova a respeito da situação econômica da acusada. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR VANUZIA VIEIRA MAIA, qualificada nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento do valor correspondente a 166 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da lei n. 11343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por período idêntico ao da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. A acusada poderá recorrer em liberdade. Autorizo, em definitivo, a destruição da droga.

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (16 de maio de 2022).

Determinou-se a expedição de GUIA DE RECOLHIMENTO e o pagamento da taxa judiciária, pelo(s) acusado(s), no valor de 100 UFESPs.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitada e conferida, adiante assinada digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 16 de maio de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.